

מסורת הש"ס

א) [נִקְמָן ה'; א] ג) לִקְמָן לֹא;
א) [שְׁטוּעוֹת מַה]; ד) [עַי' מוֹסֵי] לִקְמָן ה'; ד"ה ר' חייאל;
ה) עַיִן מוֹסֵי שְׁטוּעוֹת לֹד: ד"ה אַתָּה;
ו) כְּמוֹתַי יֵת, גִּטְיִן נָא;
ז) בִּיק קו. שְׁטוּעוֹת מִבִּ: [לִקְמָן ה'; ו] ז) [לַעֲלֹ בִ:];
ח) [שְׁמוֹת כֹּכָב]; ט) [עִי"ב];
י) ס"א דָּלָה בִּיהַּ לְגַמְרִי אֵלָּא דָּלָה סָגִי, כ) יִלְ חַמָּא,
ל) [לִקְמָן ה'; ט] וְעַע אֲרִיכוֹת זוֹת כְּמוֹס' בִּיק קו. ד"ה עִירֹב,

גליון הש"ס

גמ' אלא מחוורתא קשא חסו' ד"ה ולחיו וכו' כתבו ומיחו ה"רמ' לשנויי דליתא קמן דנשייליה אס כן ארץ ההכרעה כדשנין מעיקרא דלמא מו"מ מיירי בנחטק וזו מחד וליתא קמן דנשייליה ושיך ביה טעמא כי היכי דלודי:

מוסף רש"י

א"כ מה הפסיד רבמאי. א"כ לא יודה לעולם על האמת (דקטון 17). חזוקה אין אדם מעזי פניו בפני בעל חובו. לכפור את הכל, הלך בשביל הודאת המקלט אתו נאמן על השאר, דהאי בטליה צעי דנכפריה כו' (גיטין 88):
או: אין אדם מעזי פניו בצפי זה שטושה לו טובה, הלך הכה דכפר הכל פטור משבועה, דאי לאו קושטא כדריה לא הוה מזי למכפר ביה, והכי דהוה מקלט בטלה צעי למכפריה והא דלא כפריה משום דאין אדם מעזי פניו (ב"ק 17).

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

ואיכא למימר כוליה דמר. ועוד על כרחך או כוליה דמר או כוליה דמר אפילו הכי חולקין בלא שבועה: הכא דליכא דררא דממונא. ועוד דאיכא למימר דתרווייהו צהדי הדדי אגבהו: לא כ"ש. דחולקין בלא שבועה: ו**תוקף**. אוחז: דר' יוסי. לקמן בהמפקיד (דף לז.).

שנים שהפקידו אלל אחד זה מנה

וזה מאתים זה אומר מאתים שלי וזה אומר מאתים שלי וקאמר ת"ק נותן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו אמר ר' יוסי א"כ מה הפסיד הרמאי ולמה יודה הכי קיבל את שלו אלא הכל יהא מונח ויפסיד הרמאי. וה"נ יהא מונח: הא נמי כשאר דימאי. דהתם על מנה השני הס דנין ואלו דנין על הטלית כולה: **דחד מינייהו הוא**. ואין לומר יחלוקו: **הכא דאיכא למימר דחד מינייהו הוא**. ואין לחזירו חלק זה לא כ"ש דלית ליה יחלוקו: **מאי פסידא אים ליה**. למי שאין לו חלק זה אס תהא מונחת: **דלודי**. שאין לו חלק זה כשיודה מה יטול: **מקח וממכר מאי איכא למימר**. הא אוקימנא^ה דקיבל דמים מתרווייהו ואי הוה אמרינן יהא הטלית והדמים מונחים אית ליה פסידא לרמאי ויודה על האמת קודם שיפסיד: **הסס היינו טעמא**. דשניהם נשבעין ונותלין דחנוני אומר לבצל הבית אנא שליחותא דידך עבדי ונתתי לפועלך ממון שציתני: **מאי אים לי גבי שזיר**. לערער: לא

מסימן לי. איני מאמינו בשבועה. אני אומר שהוא רשע ואין לי להאמין אדם בשבועה על כרחי אלא אס כן האמנתי מתחילה להפסיד אאלו או להתנות עמו: **אס הימנסייה**. ואתה הוא שקילקלת ואין לי להפסיד בקלקולך שיהיו מעותי מונחין עד שיבא אליהו: **וישבע על השאר**. כדן מודה מקלט הטענה שאמרה תורה ישבע כדילפינן בשבועות (דף נט:): מכי הוא זסי. ואע"ג דזה לא הודה הכי יש עדים במקלט ולא תהא הודאת פיו גדולה לחייבו על השאר שבועה מהעדאת עדים: **מקל וחומר**. לקמן^י מפרש מאי ק"ו: **וסתא סוּגא**. ותנא דידן סייעתא לדידי: זה אומר כו'. וקתני שניהם ישבעו: **אנן סהדי דמה דפסא אחי**. היינו פלגא: **דידיה הוא**. שהי מוחזק הוא בפנינו והכי הוא תובע את כולה וחזירו כופר את כולה שאומר כולה שלי ואף מה שאמה תפוס בידך ואנו מעדין אותו שיש לו זה מקלט ומחייבים את חזירו שבועה על השאר דהיינו חזי שעייכז לעלמו: **מאי לא סהא הודאס פיו גדולה מהעדאת עדים**. מהיכי תיתי לן למידק דמיסק אלעמין דתהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים דאינטריך למנא למילף מק"ו דלא תהא הודאת פיו גדולה: **מפני מה אמרה סורה כו'**. ולא חשבו כמשיז אצידה לפטרו שלא כפר בכולו:

והאי

בע"ח והאי בכוליה בעי דנכפריה והא דלא כפריה בשום דאין אדם מעזי פניו יודע והעד מעיד שהוא גנב או שאציו הלוה לו וי"ל^ז דמכי הוא זה משמע דגזירת הכתוב הוא דדוקא מודה מקלט הטענה חייב ולא כופר הכלי' :
בטלית וכו'. [מאין שלא תהא הודאת פיו גדולי מהעדאת עדים וכו' אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע שנאמר אשר יאמר כי הוא זה. ודרשינן לזה אשר יאמר כי הוא הוא שאמה טועני (זה בלבד) יש לך אצלי זה בלבד שנמצא מודה במקצת הלכך ישבע. ונה בהודאת פיו במקצת שהיא קלה חייב שבועה העדאת עדים שהיא חמורה ממנה לא כ"ש שיהיה חייב.

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

ג.

התם ודאי איכא רמאי. לכן קנים ליה גם צמה שהוא שלו צודאי אצל הכא אימור תרווייהו צהדי הדדי אגבהוה דליכא רמאי דכל חד סבור שהוא הגביה קודם: **אי נמי התם קנים בי היכי דדודי**. אצל הכא אפילו איכא ודאי רמאי כגון שזה אומר אני מנאאתיה היום וזה אומר אני מנאאתיה אתמול מודה דיחלוקו ולא אמרינן יהא מונח עד שיבא אליהו דבשציל כך לא יפרוש דהא אינו מפסיד כלום:

א"ר מחוורתא בדשנין מעיקרא. נוכל לומר י^ז דהדר ציה ולא סגי בטעמא דמפסיד הרמאי לצד דלא קנים ר' יוסי אלא היכא דאיכא ודאי רמאי ואית ליה פסידא אצל היכא דאיכא רמאי וליכא פסידא לא יקנוס כדמשמע לישאנא דא"כ מה הפסיד הרמאי מיהו לשון אלא משמע דהדר לגמרי וכן בסמון דפריך צין לרצנן צין לרצי יוסי נימא יהא מונח אף על גב דהתם לית ליה פסידא לרמאי:

גבי חנוני נמי יהא מונח. לר"ע דאמר (יבמות דף קיח:): בלחם מחמשה ואינו יודע מאיזה מהם נחט נותן לכא"ל לא פריך אמאי נותן לכא"ל יהא מונח דהתם הוה ליה למדכר ואיהו דלפסיד אנפשיה:

ו"א אמרת יי^ז הב י"ה בשהדי. תימנך לימא ליה צעל הבית לתקוני שדרתיך ולא לעותי אע"ג דלא אמר ליה הצ ליה בשהדי היה לו מעלמו להשים על לב כדאמרינן צפ' הכותב (כתובות דף פה). גבי אצמי דהוי מסקי ציה וזי צי חוזאי ושזרינהו ציד^ז (רצח) ופרענהו ואמר לזה הצ לי שטרף ואמרנו ליה הן סטראי נינהו ומסיק התם דלא שגא א"ל שקול שטרף והז לזה וזי ולא שגא הצ וזי ושקול שטרף מחייב השליח משום דאמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעותי וי"ל דהתם כיון דהזכיר לקיחת השטר כאילו אומר עשה צאותו ענין שיבא השטר לידך אצל הכא לא הזכיר עדים כלל:

מפני מה אמרה תורה כו'. פי' יהא נאמן צמגו דאי צעי כופר הכל או ילנף מהכא דלא נימנא מגו צעלמא ומשני דאין זה מגו דאין אדם מעזי פניו לכפור הכל הואיל וחזירו מכיר צסקרו אצל צמקוס שיכול להעזי כגון צצנו ואמר מנה לאצין צידי והאכלתיו פרס נאמן צמגו דאי צעי כפר הכל כדאימא פ"צ דכתובות (דף יח. ושס) וצפרק שבעת הדיינים (שבועות דף מזב.) וא"ת כופר הכל מנלן דפטור ואין לומר מטעם חזקה דאין אדם מעזי דהא אפי' צמקוס שיכול להעזי פטור כגון צצנו ואפילו מודה מקלט פטור התם מגו דאי צעי כפר הכל ואין לומר דילפינן מדאינטריך למכתב שעד אחד מחייבו שבועה ואי כופר הכל חייב מאי נפקא מינה מעד אחד הא בלאו הכי חייב דהא אינטריך צמקוס שהוא אינו תובע כלום ואינו בטולייה

עין משפט נר מצוה

ז א מיי' פ"ט מהלכות טוען וטוען הלכה ז סגמ עשין זה:
ח ב מיי' פט"ז מהלכות מלוה ולוה הלכה ה סגמ עשין דז טוש"ע ח"מ סי' לא סעיף א':
ט ג מיי' פ"ד מה' טוען וטוען הלכה י סגמ עשין זה טוש"ע ח"מ סי' עה סעיף ד:
י ד מיי' פ"א שס הל' א סגמ עשין שס טוש"ע ח"מ סי' פו סעיף ח':

רבינו חננאל

ואסקי' לשמעתיה' אפי' תימא סומכוס שבועה זו דקתני במתני' מדרבנן היא דאמר ר' יוחנן שבועה זו תקנת חכמים היא. סוגיא דשמעתין בבבא דשור שנגזר את הפרה כסומכוס. תוב אמר לימא מתני' דלא כר' יוסי דאמר בפ' המפקיד א"כ מה תספיד הרמאי אלא הכל יהא מונח עד שיבוא אליהו ויטעין. ושיננין אפי' תימא ר' יוסי התם ודאי איכא רבאי אבל הכא דיר"ל תרווייהו בהדי הדדי אגבהוה וכו' ואקשי' תוב לר' יוסי ולרבנן הא דתנן גבי חנוני על פנקסו שחנוני אמר נתתי והפועל אמר לא לקחתו ושינניו שניהן נשבעין ונותלין מבעה"ב והא הכא דרדאי איכא רמאי ולא אמרו הכל יהא מונח עד שיבוא אליהו. ודחינן התם היינו טעמא משום דיכול פועל למיטר אגא לך עבדי אמאי אית לי גבי חנוני. חנוני אמר ליה לבכה"ב אגא שליחותך עבדי וכו'. תני ר' חייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום והעדים מעדין אותו חמשים נותן לו חמשים וחייב שבועה על השאר שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מק"ו. ותנא ותנא. פירושו והתנא שנאה. כלומר שנינו במשנתינו כשמעתיא דר' חייא דתנן שנים אוחזין בטלית וכו'. [מאין שלא תהא הודאת פיו גדולי מהעדאת עדים וכו' אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע שנאמר אשר יאמר כי הוא זה. ודרשינן לזה אשר יאמר כי הוא הוא שאמה טועני (זה בלבד) יש לך אצלי זה בלבד שנמצא מודה במקצת הלכך ישבע. ונה בהודאת פיו במקצת שהיא קלה חייב שבועה העדאת עדים שהיא חמורה ממנה לא כ"ש שיהיה חייב.